

0112041-61.2017.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético

Magistrado: Fabio Pando de Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: DIPO 4 - Seção 4.2.1

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... FORAM APURADOS NOS PRESENTES (ESTELIONATO E TRÁFICO DE DROGAS), NOS TERMOS DO ÚLTIMO PARÁGRAFO DO PARECER DO MP.

Serve a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO para todos os fins de direito. CUMpra-SE na forma e sob as penas da lei.

São Paulo, 12 de janeiro de 2022.

Fabio Pando de Matos

Juiz(a) de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

DIPO 4 - Seção 4.2.1

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Processo nº 0112041-61.2017.8.26.0050 - p.

MOD. 712640

Processo nº:

0112041-61.2017.8.26.0050 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético

Classe - Assunto

Inquérito Policial

I. P. e Distrito Policial nº

270/2017 - DPPC - DIMA - 2ª Delegacia - Invest Crimes contra o Meio Ambiente, Rel. Trabalh

Averiguado:

LINDINALVA PETROVICH

RECEBIMENTO e CONCLUSÃO

Em 12 de janeiro de 2022, recebi estes autos em cartório e faço estes autos

Conclusos ao(à) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Fabio Pando de Matos.

Eu, MAC, Terceiros, subscrevi.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar circunstâncias que representariam fato ilícito.

2. ACOELHO a manifestação do Ministério Público como razão de decidir e, com efeito, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do/a(s) investigado/a(s), o que faço com fundamento no

artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Custas ex lege.

Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos definitivamente, com baixa nos registros do SAJ/PG.

3. Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, OFICIE-SE: (a) à Seção de Depósito e Guarda de Objetos; (b) ao Delegado de Polícia Presidente da Comissão de Leilão do DECAP, em caso de veículos.

4. Em relação aos mesmos bens, nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ, AUTORIZO desde já: (a) a alienação em leilão, depositando-se o produto da arrematação em favor do FUNAD, caso o bem tenha sido apreendido em procedimento envolvendo crimes tipificados na Lei 11.343/06, ou ao FUNPEN, nos demais casos (NSCGJ, art. 516, § 1º); (b) a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda.

5. No caso de telefones celulares, não havendo restituição, AUTORIZO o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição.

6. Tratando-se de veículo cujo estado de conservação ou a adulteração de sinal identificador inviabilize a identificação do proprietário, ou cuja regularização administrativa não tenha sido providenciada no prazo de 90 dias a contar da data da apreensão, DETERMINO a compactação e, após, a venda em leilão judicial como sucata. Oficie-se ao Delegado de Polícia Presidente da Comissão de Leilão do DECAP. Feita a alienação, comunique-se a autoridade de trânsito para fins de cumprimento do disposto na Resolução nº 11/98 do CONTRAN (NSCGJ, art. 516, §§ 3º e 4º).

7. No caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, DECRETO a perda da integralidade do valor, corrigido monetariamente e acrescido dos juros, em favor da Secretaria Nacional Antidrogas/SENAD, quando apreendidas em procedimento envolvendo crimes tipificados na Lei 11.343/06, ou do Fundo Penitenciário/FUNPEN, nos demais casos (CPP, art. 123 e NSCGJ, art. 518, § 2º).

8. Havendo drogas apreendidas, AUTORIZO a sua destruição integral, comunicando-se a delegacia de origem.

9. Havendo armas apreendidas, (a) caso pertencentes à Polícia Militar, AUTORIZO a sua devolução à Organização Policial Militar detentora executiva do armamento; (b) caso pertencentes à Polícia Civil, COMUNIQUE-SE a Secretaria da Segurança Pública e caso pertencentes à Guarda Civil Metropolitana, COMUNIQUE-SE a Secretaria de Segurança Urbana, ficando nesses casos desde já autorizada a devolução; (c) no caso das demais, não havendo pedido de restituição em 90 dias ou, desde logo, em se tratando de arma com numeração suprimida, AUTORIZO a sua destruição, nos termos do Comunicado CG 367/2014. OFICIE-SE ao Dipo 2 ou à delegacia de origem, conforme a localização das armas.

10. Se houver fiança recolhida, AGUARDE-SE provocação em arquivo.

11. Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos definitivamente, com baixa no SAJ/PG5.

12. COMUNIQUE-SE ao IIRGD.

13. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

14. Comunique-se a delegacia de origem, em havendo objetos lá apreendidos.

15. Publique-se. Intimem-se.

16. REMETAM-SE OS AUTOS À CENTRAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO AOS DELITOS QUE NÃO FORAM APURADOS NOS PRESENTES (ESTELIONATO E TRÁFICO DE DROGAS), NOS TERMOS DO ÚLTIMO PARÁGRAFO DO PARECER DO MP.

Serve a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO para todos os fins de direito. CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei.

São Paulo, 12 de janeiro de 2022.

Fabio Pando de Matos
Juiz(a) de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.

DATA

Em 12 de janeiro de 2022, recebi estes autos em Cartório com o r. sentença supra.
Eu, MAC, Terceiros, subscrevi.